KAPITOLU 566

ATT DWAR L-ISTITUT GĦAL STUDJI TURISTIĊI

TAQSIM TAL-ATT

		Artikoli
Taqsima I	Preliminari	1 - 4
Taqsima II	Objettivi ġenerali u Personalità Ġuridika tal-Istitut għal Studji Turistiċi	5 - 7
Taqsima III	Korpi ta' Tmexxija	8 - 23
Taqsima IV	Uffiċjali u Persunal	24
Taqsima V	Mixxellanji	25 - 30

KAPITOLU 566

ATT DAR L-ISTITUT GĦAL STUDJI TURISTIĊI

Biex jipprovdi għat-twaqqif tal-Istitut għal Studji Turistiċi, u għal affarijiet anċillari u konsegwenzjali għal dan.

11 ta' Novembru, 2016

L-ATT L tal-2016 , kif emendat bl-Att II tal-2020.

Taqsima I
Preliminari

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar l-Istitut għal Studji Turistiċi.

Skop.

2. L-għan ta' dan l-Att huwa biex jirregola u jipprovdi dwar ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-Istitut għal Studji Turistiċi.

Tifsir.
Emendat: II.2020.28.

3. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieg xort'oħra:

"Bord tal-Gvernaturi" tfisser il-Bord imwaqqaf bl-artikolu 9;

"il-Bord tal-Programm dwar il-Validazzjoni tal-Kwalità (PQVB)" tfisser il-Bord li għandu jħares l-operat effettiv tal-programmi akkademiċi tal-Istitut permezz ta' proċedura ta' validazzjoni;

"Bord ta' Studji" tfisser il-Bord imwaqqaf bl-artikolu 11;

"iċ-*Chairman*" tfisser iċ-*Chairman* tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Istitut għal Studji Turistiċi;

"l-Istitut" tfisser l-Istitut għal Studji Turistiċi;

"il-Kumitat Intern dwar il-Verifika tal-Kwalità (IQAC)" tfisser il-kumitat li għandu jgħasses il-prestazzjoni organizzattiva f'konformità mal-Qafas Nazzjonali għall-Assikurazzjoni ta' Kwalità fl-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla;

Kap. 607.

"kwalifika" għandha t-tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla;

"il-Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għat-turiżmu;

Kap. 607.

"programm" għandha t-tifsira mogħtija lilha l-artikolu 2 tal-Att dwar l-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla;

Kap. 607.

"provditur" għandha t-tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla;

Kap. 607.

"il-Qafas Malti tal-Kwalifiki" tfisser il-qafas nazzjonali għat-tagħlim tul il-ħajja, li jkun strument nazzjonali għall-iżvilupp u l-klassifikazzjoni ta' kwalifiki skont numru ta' kriterji stabbiliti permezz ta' deskritturi u applikabbli għal numru ta' livelli differenti, kif imwaqqaf taħt l-Att dwar l-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla jew regolamenti magħmulin taħtu;

Kap. 595.

"is-Segretarju Permanenti" tfisser il-persuna li tinħatar biex tissorvelja t-turiżmu f'Malta skont l-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika;

"is-Segretarju Permanenti Ewlieni" tfisser il-persuna li tinħatar skont l-artikolu 14 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika; Kap. 595.

"sigħat regolari" tfisser programm jew kors offrut mill-Istitut li aktar minn ħamsin fil-mija tiegħu jiġi mgħallem bejn is-sigħat tat-08.00 u tal-17.00;

"student" tfisser kull persuna iskritta u parteċipi fuq bażi *full-time* f'kors jew programm ta' livell 6 jew inqas offrut mill-Istitut;

"l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv" tfisser l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-Istitut għal Studji Turistiċi li jkollu dawk il-funzjonijiet u responsabbiltajiet kif stabbiliti fl-artikolu 17;

"il-Viċi *Chairman*" tfisser il-Viċi *Chairman* tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Istitut għal Studji Turistiċi.

4. Id-dispozizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-funzjonijiet tas-Segretarju Permanenti Ewlieni taħt l-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika, u għas-setgħat li għandu li joħrog direttivi u linji gwida li jkunu jirrigwardaw aġenziji tal-gvern. Ġenerali. Kap. 595.

TAQSIMA II
Objettivi Ġenerali u Personalità Ġuridika
tal-Istitut għal Studji Turistiċi

5. (1) L-Istitut għandu jkun korp magħqud b'personalità ġuridika distinta u jista' jagħmel kuntratti, jakkwista, ikollu u jiddisponi minn kull proprjetà għall-finijiet tal-funzjonijiet tiegħu, iħarrek u jigi mħarrek, u jagħmel dawk il-ħwejjeġ u transazzjonijiet kollha li jkunu inċidentali jew li jwasslu għall-eżerċizzju jew il-qadi tal-funzjonijiet tiegħu taħt l-Att. Personalità ġuridika u rappreżentanza legali tal-Istitut.

(2) Ir-rappreżentanza legali u ġuridika tal-Istitut huma vestiti fl-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, iżda l-Bord tal-Gvernaturi jista' jinnomina lil xi membru jew aktar mill-membri tal-Bord jew mill-uffiċjali jew mill-impjegati tal-Istitut biex dawn jidhru f'isem u għall-Istitut fi proċedimenti fil-qorti jew fuq xi att, kuntratt, strument jew dokument ieħor.

(3) L-Istitut għandu jassumi l-personalità ġuridika li qabel kienet vestita fid-Dipartiment tal-Istitut għal Studji Turistiċi fi ħdan il-Ministeru responsabbli għall-edukazzjoni u, minn meta jigi fis-seħħ dan l-Att, għandu jassumi r-responsabbiltà għal kull attiv, passiv u obbligu li qabel ikun daħal għalihom dak id-Dipartiment jew kull korp ieħor f'ismu.

6. L-ilsna uffiċjali tal-Istitut huma l-Malti u l-Ingliż. L-Istitut jista' juża kemm ilsien wieħed jew ieħor għal finijiet uffiċjali. Ilsna uffiċjali.

7. (1) L-Istitut għandu jkollu bħala l-missjoni tiegħu li jiżviluppa persuni permezz ta' tagħlim ta' kwalità sabiex tinkiseb l-eċċellenza fit-turiżmu. Għanijiet.

(2) Fit-twettiq tal-missjoni tiegħu l-Istitut għandu jħares dawn il-prinċipji li ġejjin:

(*a*) il-provvista ta' kurrikulu bbażat fuq il-ħtiġiet ta' min ikun qed jitgħallem u li jippromwovi l-kreattività, l-innovazzjoni, il-parteċipazzjoni, ir-riflessjoni, l-

indipendenza personali u l-iżvilupp ħolistiku ta' min ikun qed jitgħallem;

(*b*) il-provvista ta' ambjent ta' tagħlim inklussiv, li jiżgura l-aċċess ekwu għal kulħadd irrispettivament minn kull diversità;

(*ċ*) il-promozzjoni ta' żvilupp professjonali permezz ta' opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja għal kull xorta ta' individwi li jkunu qed jitgħallmu;

(*d*) il-provvista ta' gwida individwali u *mentoring* lil min ikun qed jitgħallem;

(*e*) l-iżvilupp ta' ħiliet tekniċi, ħiliet ta' tmexxija u intraprenditorjali li jkunu jimxu max-xejriet u l-ħtiġiet tal-industrija tat-turiżmu;

(*f*) il-promozzjoni tal-internazzjonalizzazzjoni, bi ftehim ħolistiku tad-differenzi bejn kulturi lokali u barranin;

(*g*) il-ħtieġa tat-twettiq ta' prattiċi etiċi u li jagħtu kas tal-ambjent u impenn lejn il-professjonaliżmu u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol;

(*h*) l-iżvilupp dejjem kontinwu u t-tisħiħ tal-istudji turistiċi bħala element ewlieni tal-edukazzjoni vokazzjonali f'Malta; u

(*i*) permezz tal-operat tiegħu, il-promozzjoni ta' Malta bħala post ta' turiżmu edukattiv u l-promozzjoni tat-turiżmu f'Malta b'mod ġenerali.

(3) (*a*) L-Istitut għandu jipprovdi dawn il-korsijiet u programmi ta' tagħlim li ġejjin inkluża esperjenza prattika u dik ta' fuq ix-xogħol, li jwasslu għal kwalifiki rikonoxxuti skont il-Qafas Malti tal-Kwalifiki, fi snajja', ħiliet, u professjonijiet kif jista' jkun meħtieġ fit-turiżmu, fir-ristoranti u fl-industrija u servizzi tal-ikel, inkluż bit-tagħlim mill-bogħod jew b'kull mezz effettiv ieħor u minn kull post adatt, skont l-għan tal-kors jew tal-programm.

Dawk il-korsijiet u programmi għandhom ikunu jinkludu wkoll għażliet tal-kors u tal-programm li jkunu adatti għal min ikun ser jidħol fl-industrija u programmi speċjalizzati għal persunal fl-industrija tat-turiżmu.

(*b*) L-Istitut għandu jiżgura dan li ġej:

(i) li l-korsijiet u programmi li jiġu provduti skont il-paragrafu (*a*) jkollhom l-għan li jiżviluppaw ħiliet u kompetenzi tekniċi, ġeneriċi u ta' aġir, li jintegraw it-teorija u l-prattika u li jippromwovu metodi moderni ta' tmexxija;

(ii) li l-*work placements* għal min ikun qed jitgħallem li jkunu stabbiliti bħala parti mill-korsijiet u l-programmi msemmija fil-paragrafu (*a*) jiġu provduti skont *standards* ta' kwalità stabbiliti skont il-ħtiġiet tal-Istitut.

TAQSIMA III

Korpi ta' Tmexxija

8. Il-korpi ta' tmexxija tal-Istitut ikunu dawn li ġejjin: Korpi ta' tmexxija tal-Istitut.

(*a*) il-Bord tal-Gvernaturi;

(*b*) il-Bord ta' Studji; u

(*ċ*) l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv.

9. (1) Il-Bord tal-Gvernaturi jkun l-ogħla korp ta' tmexxija tal-Istitut. Dan ikun magħmul minn mhux inqas minn seba' u mhux iżjed minn disa' membri. Tlieta minn dawn il-membri għandhom jiġu nominati mill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-bqija tal-membri għandhom jiġu nominati mill-Ministru għat-Turiżmu. Il-membri kollha jiġu maħtura għal żmien ta' mhux aktar minn tliet snin u jkunu jistgħu jerġgħu jiġu maħtura wara li jiskadi ż-żmien tal-kariga tagħhom. Il-membri tal-Bord iservu fil-kapaċità personali tagħhom. Kompożizzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi.

(2) Il-Ministru responsabbli għat-turiżmu għandu jaħtar minn fost il-membri tal-Bord tal-Gvernaturi *Chairman* u Viċi *Chairman*. Fil-każ li ċ-*Chairman* ikun imsiefer jew għal xi raġuni oħra, għal xi żmien, ma jkunx f'pożizzjoni li jwettaq il-qadi tal-funzjonijiet tiegħu, il-Viċi *Chairman* għandu jaġixxi ta' *Chairman* u għandu jwettaq is-setgħat u l-funzjonijiet taċ-*Chairman*.

(3) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ikollu jedd jattendi l-laqgħat tal-Bord tal-Gvernaturi mingħajr ma jkollu d-dritt għal vot, iżda għandu jirtira minn kull laqgħa fejn jiġu diskussi affarijiet li jirrigwardaw lilu personalment.

(4) Il-membri tal-Bord tal-Gvernaturi għandhom ikunu persuni b'kompetenza jew esperjenza fis-settur tal-edukazzjoni, tat-taħriġ vokazzjonali, fl-industrija tat-turiżmu, fl-intraprenditorija, fil-politika dwar it-turiżmu jew fl-ippjanar tat-turiżmu fuq livell makro, u li, fl-opinjoni tal-Ministru konċernat, ikollhom kwalitajiet ta' tmexxija, u jkunu jagħrfu l-importanza tal-istudji turistiċi fil-kuntest ta' żvilupp soċjoekonomiku ġenerali:

Iżda l-Ministru konċernat għandu jinnomina bħala membri tal-Bord tal-Gvernaturi lil dawk il-persuni biex jirrappreżentaw l-interessi ta' xi fergħa tal-Istitut, li jistgħu jkunu meħtieġa.

(5) Membru tal-Bord tal-Gvernaturi jista' f'kull waqt jitneħħa mill-kariga tiegħu mill-Ministru li jkun ħatru minħabba li jkun inkapaċi li jwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu kif meħtieġ, sew minħabba diżordni mentali jew mard fiżiku, jew għal kull raġuni oħra li minħabba fiha l-membru ma jibqax aktar idoneu biex jokkupa dik il-kariga jew minħabba fi mġiba ħażina.

(6) Membru tal-Bord tal-Gvernaturi jista' jirriżenja mill-kariga tiegħu permezz ta' ittra indirizzata liż-żewġ Ministri konċernati. Jekk xi membru jagħti r-riżenja tiegħu jew jitneħħa mill-kariga tiegħu mill-Ministru li jkun ħatru jew jekk il-kariga ta' xi membru ssir b'xi mod vakanti, il-Ministru konċernat jista' jaħtar persuna kwalifikata biex tassumi dik il-kariga u kull min jiġi hekk maħtur għandu jibqa' jokkupa dik il-kariga sakemm jiskadi ż-żmien tal-ħatra tal-persuna li tkun qiegħda tiġi hekk sostitwita u dik il-persuna tkun eliġibbli biex terġa' tiġi maħtura.

(7) Kull assenza jew vakanza fost il-membri tal-Bord tal-

Gvernaturi, jew kull parteċipazzjoni fil-laqgħat tiegħu minn xi persuna li ma jkollhiex jedd tagħmel dan, ma tinvalidax il-proċeduri tal-Bord, sakemm ikun hemm *quorum* ta' mhux inqas minn nofs in-numru ta' membri tal-Bord tal-Gvernaturi u wieħed.

(8) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, il-Bord tal-Gvernaturi jista' jaħtar kumitati u ġeneralment jirregola l-proċeduri tiegħu nnifsu.

(9) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu jaħtar Segretarju biex iżomm il-minuti u rekord tal-laqgħat u tad-deċiżjonijiet.

(10) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu jiltaqa' mill-inqas darba kull xahrejn.

(11) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu jieħu kull prekawzjoni neċessarja u jittratta tagħrif dwar kwistjonijiet kummerċjalment sensittivi bl-aktar mod kunfidenzjali fir-relazzjonijiet tiegħu kemm ma' entitajiet pubbliċi u kemm ma' dawk privati li jistgħu jkunu konċernati.

Funzjonijiet u setgħat tal-Bord tal-Gvernaturi.

10. (1) Il-Bord tal-Gvernaturi jkollu d-dmir li jwettaq l-għanijiet u jeżerċita s-setgħat tal-Istitut kif previst f'dan l-Att, u għandu partikolarment dawn il-funzjonijiet li ġejjin:

(*a*) li jiżviluppa d-direzzjoni, l-strateġija u d-dehra tal-Istitut u ta' kull fergħa tiegħu, inkluża l-adozzjoni ta' pjani perjodiċi ta' żvilupp għall-Istitut u l-fergħat tiegħu;

(*b*) li jikseb, jamministra u jikkontrolla r-riżorsi, faċilitajiet u proprjetà, kemm mobbli u immobbli, tal-Istitut, inkluż il-ksib u l-użu ta' riżorsi għat-tmexxija tal-Istitut u ta' kull fergħa tiegħu;

(*ċ*) li jqassam bejn id-dipartimenti u l-fergħat fi ħdan l-Istitut, kif jista' jkun il-każ, ir-riżorsi li jkollu l-Istitut bħala fondi kif ukoll bħala siti, faċilitajiet, servizzi, tagħmir u persuni;

(*d*) li jaħdem mal-industrija tat-turiżmu u organizzazzjonijiet oħra fl-isforz li jkun qed jagħmel biex jissorvelja u jiżviluppa l-ħtiġiet ta' min ikun qed jitgħallem;

(*e*) li jassisti u jagħti pariri lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv fil-ksib ta' livell ta' eċċellenza fi *standards* tal-korsijiet u programmi tal-Istitut sabiex il-gradwati tal-Istitut jirnexxilhom jiksbu karrieri ta' sfida u ta' sodisfazzjon għalihom fl-industrija tat-turiżmu;

(*f*) li jassisti lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv sabiex jiżgura li l-Istitut jikkonforma ruħu mal-ħtiġiet tal-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Ogħla u tal-Kunsill Malti għall-Kwalifiki, kif previst f'dan Att jew xi regolamenti magħmulin taħtu u ma' kull politika u strateġija nazzjonali fl-edukazzjoni jew fit-turiżmu kif adottati mill-Gvern minn żmien għal żmien;

(*g*) bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 7, li jistabbilixxi korsijiet, programmi, dipartimenti, ċentri speċjalizzati, libreriji, postijiet għal xogħol prattiku, uffiċċji u strutturi oħra fi ħdan l-Istitut sabiex tkun tista'

titwettaq il-missjoni tal-Istitut:

Iżda l-korsijiet, programmi u dipartimenti jistgħu biss jitwaqqfu mill-Bord tal-Gvernaturi wara konsultazzjoni mal-Bord ta' Studji;

(*h*) bl-approvazzjoni tal-Ministru, li jwaqqaf fergħat tal-Istitut f'Malta, Għawdex u barra l-pajjiż;

(*i*) li jistabbilixxi, skont il-ħtiġiet tal-Qafas Malti tal-Kwalifiki, il-kundizzjonijiet għad-dħul fi programm jew kors provdut mill-Istitut;

(*j*) li jipprovdi proċeduri adatti għall-assessjar u ċ-ċertifikazzjoni ta' min ikun qed jitgħallem;

(*k*) li jissorvelja l-ispiża u l-amministrazzjoni tal-Istitut f'kull livell u li japprova l-proposti ta' kull sena dwar l-estimi li jkunu ser jiġu ppreżentati lill-Ministru fi żmien stabbilit;

(*l*) li jaħtar Uffiċjal Kap Eżekuttiv, u bil-parir tiegħu, li jaħtar ukoll kull uffiċjal ewlieni ieħor tal-Istitut;

(*m*) li jistabbilixxi, u jabolixxi, karigi akkademiċi u xort'oħra u jaħtar persuni għal dawk il-karigi;

(*n*) li joħroġ linji gwida u jistabbilixxi proċeduri dwar il-ħidma u l-imġiba ta' studenti, għalliema u persuni oħra inkarigati jagħtu servizz fl-Istitut, sew jekk ingaġġati b'kuntratt ta' servizz indefinit jew definit, sew b'kuntratt għal servizz, sew jekk sekondati jew mislufa lill-Istitut mill-gvern, minn entitajiet pubbliċi jew privati;

(*o*) li joħroġ linji gwida li jistabbilixxu regoli dwar xi programm jew kors provdut mill-Istitut;

(*p*) li joħroġ kull linji gwida oħra, regoli u proċeduri oħra skont kif previst f'dan l-Att jew f'regolamenti magħmulin taħtu;

(*q*) li jaħtar eżaminaturi Maltin jew barranin skont linji gwida u proċeduri li jkunu stabbiliti bil-quddiem, u li jiżgura li dawn jitħallsu għas-servizz li jagħtu;

(*r*) li jiżgura li jinżammu u jittejbu livelli akkademiċi u ta' taħriġ kif imiss;

(*s*) li jistabbilixxi skemi ta' assikurazzjoni ta' kwalità interna skont il-ħtiġiet ta' dan l-Att jew xi regolamenti magħmulin taħtu u l-proċeduri ta' awditjar meħtieġa għall-operat tal-Istitut;

(*t*) li jagħmel mill-aħjar biex l-Istitut iwettaq proġetti ta' xorta transkonfini u li jkun parti f'kull ftehim li jkun jidhirlu li jkun meħtieġ ma' entitajiet pubbliċi jew privati u li jkollu x'jaqsam mat-turiżmu jew mal-edukazzjoni dwar it-turiżmu u ma' istituzzjonijiet tat-tagħlim f'Malta u barra minn Malta biex l-Istitut ikun jista' jwettaq il-missjoni tiegħu;

(*u*) permezz tal-Ministeru responsabbli għat-turiżmu, f'koperazzjoni mal-Ministeru responsabbli għall-edukazzjoni meta dan ikun meħtieġ, jippubblika u

jippromwovi l-politika, pjanijiet, programmi, korsijiet u l-operat tal-Istitut b'mod li jistabbilixxi l-Istitut u l-fergħat tiegħu bħala element vitali fl-infrastruttura tat-turiżmu f'Malta;

(*v*) li jistabbilixxi attivitajiet anċillari li jkollhom x'jaqsmu mat-turiżmu bl-għan dirett li jtejbu l-esperjenza tat-tagħlim ta' min ikun qed jitgħallem u li jaħdem attivament għall-espansjoni tal-aspetti kummerċjali u d-dimensjoni internazzjonali tal-Istitut;

(*w*) li jistabbilixxi fi ħdan l-Istitut, hekk kif u meta jkun xieraq, residenza li tkun adatta għall-missjoni tal-Istitut inklużi, fi ħdanu, kull wieħed mis-servizzi provduti mill-Istitut lill-pubbliku;

(*x*) li jwettaq kull funzjoni oħra li jista' jqis li tkun meħtieġa biex jesegwixxi l-poteri u l-funzjonijiet tal-Istitut li mhumiex, b'dan l-Att, vestiti f'xi korp regolatorju ieħor tal-Istitut; u

(*z*) li jwettaq kull funzjoni oħra mogħtija lilu mill-Ministru minn żmien għal żmien.

(2) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu wkoll japprova l-kurrikuli u s-sillabi ppreżentati mill-Bord ta' Studji u, meta jqis li jkun hekk meħtieġ, li jreġġagħhom lura lil dak il-Bord ta' Studji flimkien mal-parir tiegħu dwar xi emendi proposti.

(3) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu jiċċertifika, fejn jiġi hekk approvat mill-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla, il-ħiliet għall-eżerċizzju ta' sengħa, vokazzjoni jew professjoni, kif ukoll ta' profiċjenza f'xi sengħa, ħidma teknika, teknoloġija, jew f'kull attività oħra kummerċjali jew ekonomika li jkollhom x'jaqsmu mat-turiżmu.

(4) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu jiżgura li r-rikonoxximenti li jagħti l-Istitut ikunu rikonoxxuti kemm f'livell nazzjonali kemm f'dak internazzjonali, u li, kull fejn dan japplika, dawn ikollhom x'jaqsmu ma' *standards* imwaqqfa fil-Qafas Malti tal-Kwalifiki.

Il-Bord ta' Studji.

11. Il-Bord ta' Studji jkun magħmul minn dawn il-membri li ġejjin:

(*a*) id-Direttur tal-Istudji, *ex officio*;

(*b*) id-dipartimenti akkademiċi fi ħdan l-istruttura akkademika;

(*ċ*) ir-Reġistratur, *ex officio*;

(*d*) membru wieħed li jiġi elett minn u minn fost il-persunal akkademiku;

(*e*) membru wieħed li jiġi elett mill-kunsill tal-istudenti; u

(*f*) żewġ membri minn fost il-membri tal-Bord tal-Gvernaturi.

Funzjonijiet tal-Bord ta' Studji.

12. (1) Il-Bord ta' Studji għandu jkun responsabbli għad-direzzjoni ġenerali tal-provvista tal-programmi u korsijiet tal-Istitut, u għandu jkollu dawn il-funzjonijiet li ġejjin:

(*a*) li jipproponi lill-Bord tal-Gvernaturi l-programmi u l-korsijiet li għandhom jiġu provduti mill-Istitut, wara konsultazzjoni rigward il-kurrikulu ta' dawk il-programmi u korsijiet ma' partijiet interessati;

(*b*) li jipproponi lill-Bord tal-Gvernaturi linji gwida dwar programmi u korsijiet provduti mill-Istitut, dokumentazzjoni u eżamijiet fl-Istitut u li jistabbilixxi dawk ir-rikonoxximenti u distinzjonijiet għal dawk il-kandidati li jissodisfaw il-kundizzjonijiet applikabbli mat-tmiem tal-programmi u l-korsijiet;

(*ċ*) li jiddeċiedi dwar il-persuni li għandhom jingħataw ir-rikonoxximenti u distinzjonijiet oħrajn;

(*d*) li jivverifika li l-proċeduri ta' assessjar użati mill-Istitut ikunu konformi mal-politika akkademika approvata tal-Istitut;

(*e*) li jistabbilixxi, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' regolamenti magħmulin taħtu, il-kundizzjonijiet ta' dħul għal programmi u korsijiet tal-Istitut;

(*f*) li jinnomina eżaminaturi Maltin jew barranin skont linji gwida u proċeduri stabbiliti bil-quddiem biex dawn jiġu approvati mill-Bord tal-Gvernaturi;

(*g*) li jirrikonoxxi, wara rakkomandazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti skont dan l-Att, kwalifiki, rikonoxximenti u distinzjonijiet ta' provdituri tal-edukazzjoni oħrajn, għall-fini ta' aċċess għal programm jew kors tal-Istitut;

(*h*) li jagħti pariri lill-Bord tal-Gvernaturi dwar kull ħaġa li jkollha x'taqsam mat-tagħlim relatat mat-turiżmu; u

(*i*) li jittratta kull ħaġa oħra li tkun tirreferi għall-edukazzjoni u t-taħriġ u li tista' tokkorri fl-amministrazzjoni tal-Istitut.

(2) Il-Bord ta' Studji għandu jiltaqa' mill-inqas darba kull sitt ġimgħat u l-*quorum* għal-laqgħat għandu jkun ta' mhux inqas minn nofs l-għadd ta' membri tal-Bord u wieħed.

(3) Il-Bord ta' Studji jista' jaġixxi minkejja kull vakanza fost il-membri tiegħu u l-*quorum* għandu jitqies bħallikieku ma kien hemm ebda vakanza bħal dik.

Dispożizzjonijiet komuni għall-korpi ta' tmexxija tal-Istitut.

13. (1) Kull kwistjoni li tinġieb għal deċiżjoni f'laqgħa ta' xi korp ta' tmexxija tal-Istitut għandha tiġi deċiża b'maġġoranza tal-voti tal-membri preżenti u votanti, u jekk fuq xi kwistjoni bħal dik il-voti jkunu ndaqs, il-membru li jkun qed jippresjedi jkollu u jitfa' l-vot deċiżiv tiegħu.

(2) Kemm-il darba ma jigix provdut xort'oħra f'dan l-Att, persuni li jkollhom xi kariga f'korp ta' tmexxija li ma tkunx kariga *ex officio* għandhom iżommu dik il-kariga għal żmien sentejn:

Iżda dawk il-persuni għandhom ikomplu jżommu dik il-kariga, minkejja li jkun intemm iż-żmien tagħha, sakemm issir l-elezzjoni jew il-ħatra ta' persuna oħra biex tidħol minflok dik il-persuna.

Uffiċċju Eżekuttiv ta' Tmexxija.

14. Ikun hemm Uffiċċju Eżekuttiv ta' Tmexxija tal-Istitut li jkun magħmul minn dawn il-persuni li ġejjin *ex officio*:

(*a*) l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv li jippresjedi l-Uffiċċju Eżekuttiv ta' Tmexxija;

(*b*) id-Direttur tas-Servizzi Korporattivi; u

(*ċ*) id-Direttur tal-Istudji.

Funzjonijiet tal-Uffiċċju Eżekuttiv ta' Tmexxija.

15. (1) Mingħajr preġudizzju għall-funzjonijiet u responsabbiltajiet tal-membri tal-Uffiċċju Eżekuttiv ta' Tmexxija kif previst f'dan l-Att, l-Uffiċċju Eżekuttiv ta' Tmexxija jkun jopera taħt id-direzzjoni tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv u għandu jkollu dawn il-funzjonijiet li ġejjin:

(*a*) li wara konsultazzjoni mal-Bord ta' Studji, jiżviluppa u jipproponi minn żmien għal żmien lill-Bord tal-Gvernaturi pjan ta' żvilupp għall-Istitut;

(*b*) li jiżgura djalogu u komunikazzjoni kif imiss fl-Istitut;

(*ċ*) li jiżgura li kull politika, strateġija u deċiżjoni adottata mill-Bord tal-Gvernaturi u mill-Bord ta' Studji jiġu implimentati;

(*d*) li jiżgura kordinazzjoni u ħidma effettiva u effiċjenti tal-istrutturi, dipartimenti, ċentri, u tal-uffiċjali u l-impjegati tal-Istitut;

(*e*) li jiżgura li jiġu applikati l-miżuri kollha meħtieġa, inklużi proċeduri dixxiplinarji u l-proċessi ta' assikurazzjoni ta' kwalità u ta' awditjar tal-ħidmiet kollha li jsiru fi ħdan l-Istitut; u

(*f*) kull funzjoni oħra li tista' tingħata lill-Uffiċċju Eżekuttiv ta' Tmexxija mill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv.

(2) L-Uffiċċju Eżekuttiv ta' Tmexxija għandu jagħmel laqgħat fuq bażi regolari li fihom jinżammu l-minuti kif deċiż mill-Bord tal-Gvernaturi skont il-ħtiġiet ta' kuljum tal-Istitut.

Setgħat u dmirijiet tal-Bord tal-Gvernaturi

16. (1) Il-Bord tal-Gvernaturi jkun l-ogħla uffiċċju fl-Istitut u jkun responsabbli sabiex jiżgura li l-Istitut ikun konformi ma' dan l-Att.

(2) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu joħroġ linji gwida u proċeduri tal-korpi ta' tmexxija tal-Istitut u jista' jreġġa' lura kemm il-darba jkun meħtieġ għand xi korp ta' tmexxija dawk il-linji gwida u proċeduri li fil-fehma tiegħu ma jkunux skont kif indikat fil-liġi.

(3) Il-Bord tal-Gvernaturi, kull meta jqis li jkun hekk meħtieġ, ikollu s-setgħa jlaqqa' u jippresjedi l-Bord ta' Studji u l-Uffiċċju Eżekuttiv ta' Tmexxija.

(4) Il-Bord tal-Gvernaturi jkollu s-setgħa li jagħti r-rikonoxximenti u d-distinzjonijiet tal-Istitut.

Funzjonijiet u responsabbiltajiet tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv.

17. (1) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat vestiti fil-korpi ta' tmexxija tal-Istitut b'dan l-Att, l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ikun, bla ħsara għad-direzzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi, responsabbli għat-tmexxija ta' kuljum tal-Istitut u r-rappreżentanza legali tal-Istitut u ta' kull

fergħa tiegħu f'Malta u Għawdex tkun vestita fih.

(2) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv jinħatar fil-kariga għal żmien ta' mhux iżjed minn tliet snin:

Iżda l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jkun eliġibbli biex jerġa' jinħatar għal aktar perjodi li kull wieħed minnhom ma jkunx iżjed minn tliet snin.

(3) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jeżerċita awtorità fuq il-persunal akkademiku, l-eżaminaturi, min ikun qed jitgħallem, kandidati għall-eżamijiet, impjegati u kull min ikun fdat li jagħti xi servizz lill-Istitut, u għandu jinforza d-dixxiplina u l-osservanza stretta ta' dan l-Att u tad-dispożizzjonijiet ta' regolamenti magħmulin taħtu u tal-linji gwida u proċeduri tal-Istitut.

(4) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv m'għandu jkollu ebda kariga jew pożizzjoni oħra jew jiġġestixxi xi attività kummerċjali jekk qabel xejn ma jġibx il-kunsens bil-miktub tal-Ministru għal dan.

(5) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ikun responsabbli li jiżgura l-eżekuzzjoni ta' kull politika u deċiżjoni tal-korpi ta' tmexxija tal-Istitut.

(6) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ikollu s-setgħa li jlaqqa' l-Bord ta' Studji u l-Uffiċċju Eżekuttiv ta' Tmexxija.

(7) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jiżgura li l-korpi ta' tmexxija jkunu regolarment kostitwiti u li x-xogħol tagħhom ikun ippjanat u kkordinat, u jiżgura li dawn jitlaqqgħu regolarment kif stabbilit b'dan l-Att u li d-deċiżjonijiet tal-korpi ta' tmexxija tal-Istitut jitwettqu.

(8) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jipprovdi għall-organizzazzjoni ta' dawk l-elezzjonijiet li jkunu meħtieġa b'dan l-Att, inkluż li jara li dawn iseħħu bil-mod previst u mingħajr ebda dewmien.

(9) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jiżgura li l-operazzjonijiet tal-Istitut isegwu ftehim ta' ħidma tal-Istitut li għandu jiġi maqbul bejn is-Segretarju Permanenti u l-Istitut u għal dan l-għan l-artikolu 30 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika għandu japplika *mutatis mutandis*. Kap. 595.

(10) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jgib fis-seħħ, kemm jista' jkun malajr, kull talba bil-miktub, li ma tkunx inkonsistenti ma' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att li l-Ministru jista' jagħmel, f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika li għandha tiġi segwita minnu fl-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet tiegħu, u f'dak li għandu x'jaqsam ma' kull ħaġa li l-Ministru jkun jidhirlu li tolqot l-Istitut u xi fergħa minn tiegħu.

(11) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jipprovdi l-Bord b'rapporti regolari fuq il-ħidma u l-finanzi tal-Istitut.

(12) Il-funzjonijiet tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandhom jinkludu responsabbiltà assoluta għall-aspetti kollha tal-Istitut u għal kull fergħa tal-Istitut f'Malta jew Għawdex.

(13) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jwettaq kull funzjoni oħra li jiġi ordnat li jagħmel mill-Bord tal-Gvernaturi.

Ħatriet ta' membri tal-persunal bi dmirijiet formali.

18. Il-ħatra ta' kull membru tal-persunal li jkollu dmirijiet formali u regolari ssir mill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv u l-Bord tal-Gvernaturi għandu jinżamm infurmat b'kull ħatra ġdida li ssir.

Ilbies uffiċjali.

19. L-ilbies uffiċjali xieraq li l-uffiċjali ewlenin tal-Istitut, il-persunal akkademiku, impjegati, gradwati, min ikun qed jitgħallem u l-membri oħra tal-Istitut huma mistennija jilbsu f'okkażjonijiet uffiċjali għandu jiġi provdut dwaru fil-linji gwida maħruġin mill-Bord tal-Gvernaturi.

Għoti ta' Rikonoxximenti.

20. (1) Ir-rikonoxximenti jingħataw f'ċerimonja pubblika jew, bl-approvazzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi, f'ċerimonja privata jew *in absentia*.

(2) Kandidat ikun eliġibbli għal rikonoxximent mill-Istitut biss wara li l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv jiċċertifika li l-kundizzjonijiet kollha previsti fil-linji gwida rilevanti tal-Istitut ikunu twettqu, u sakemm l-obbligi u responsabbiltajiet l-oħra kollha tal-kandidat lejn l-Istitut ikunu ġew ukoll sodisfatti.

(3) Ebda persuna ma titqies li għandha rikonoxximent tal-Istitut kemm-il darba dak ir-rikonoxximent ma jkunx ingħatalha kif imfisser fis-subartikolu (1).

Fergħat tal-Istitut.

21. (1) L-Istitut għandu jistabbilixxi, bil-mod meħtieġ fl-artikolu 10, u permezz ta' linji gwida adottati mill-Bord tal-Gvernaturi, dawk il-fergħat tal-Istitut f'Malta, Għawdex jew barra minn Malta, b'dawk id-dipartimenti li jista' jqis li jkunu meħtieġa.

(2) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu jaħtar *Branch Manager* għal kull waħda mill-fergħat tiegħu f'Malta jew Għawdex. Il-*Branch Manager* ikun responsabbli għall-amministrazzjoni tal-fergħa li jkun assenjat fiha, ikun responsabbli lejn l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv fir-rigward tal-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet tiegħu u jirrapporta lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv hekk kif ikun meħtieġ mill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv.

(3) Il-fergħat tal-Istitut f'Malta u f'Għawdex ikunu regolati mill-Bord tal-Gvernaturi mwaqqaf skont l-artikolu 9. Il-Bord tal-Gvernaturi għandu jinvolvi, kif u meta jkun meħtieġ, lil *Branch Managers* skont kif previst fl-artikolu 9(3), *mutatis mutandis*.

(4) L-Istitut għandu jiżgura li l-finanzjament, l-ippjanar, il-provvista ta' edukazzjoni u taħriġ, il-ħatriet u s-salarju tal-persunal u l-ħlasijiet rilevanti kollha tal-fergħat ikunu integrati f'sistema waħda li tkopri kollox li japplika għall-Istitut.

(5) Il-linji gwida msemmija fis-subartikolu (1) għandhom jistabbilixxu, skont dan l-Att, il-mod kif ir-relazzjonijiet bejn il-fergħa rispettiva u l-Istitut għandhom iseħħu, partikolarment dawk li jkunu jirrigwardaw l-iżvilupp ta' programmi u korsijiet, ir-rikonoxximenti mogħtija mill-fergħat, ir-relazzjonijiet esterni tal-fergħat, ħatriet ta' persunal fil-fergħat u kull ħaġa oħra li taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Bord tal-Gvernaturi u tad-Direttur f'dak li għandu x'jaqsam mal-Istitut.

(6) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu jagħmel dawk l-arranġamenti għal kull fergħa tal-Istitut barra minn Malta li tista', bl-approvazzjoni tal-Ministru, tkun eżenti mill-ħtiġiet tas-subartikoli (2) sa (5) sakemm

dik il-fergħa tkun isservi biex twettaq il-missjoni tal-Istitut kif previst f'dan l-Att.

Żvelar ta' interessi.

22. (1) Meta membru ta' xi korp ta' tmexxija tal-Istitut, membru tal-persunal tal-Istitut, jew xi persuna li tkun b'xi mod ieħor involuta fl-għoti ta' servizzi edukattivi jew servizzi oħra fl-Istitut, ikollhom xi interess fi, jew materjali għal, xi materja li għandha tiġi kkunsidrata minn xi korp ta' tmexxija tal-Istitut, dan -

(*a*) għandu jiżvela lill-korp tat-tmexxija, skont il-każ, ix-xorta tal-interess tiegħu fl-ewwel laqgħa tal-korp ta' tmexxija, u dan jew wara li jinkiseb dak l-interess jew qabel tiġi kkunsidrata l-materja, skont liema tiġi l-ewwel;

(*b*) m'għandux jieħu ebda sehem fil-konsiderazzjoni ta' dik il-materja u m'għandux la jinfluwenza u lanqas jipprova jinfluwenza deċiżjoni li għandha x'taqsam ma' dik il-materja;

(*ċ*) jekk ikun membru ta' korp ta' tmexxija tal-Istitut, għandu jirtira mil-laqgħa ta' dak il-korp ta' tmexxija waqt li tkun qiegħda tiġi diskussa jew ikkunsidrata l-materja u m'għandux jivvota jew b'xi mod ieħor jaġixxi f'dik il-kariga għal dak li għandu x'jaqsam ma' dik il-materja.

(2) Meta tqum kwistjoni dwar jekk ċertu mod ta' imġiba, f'każ li tiġi adottata u segwita minn xi persuna, tirriżultax jew le f'nuqqas ta' dik l-istess persuna milli tikkonforma ruħha mal-ħtiġiet tas-subartikolu (1), il-kwistjoni għandha tiġi deċiża mill-Bord ta' Gvernaturi u kemm id-deċiżjoni kif ukoll il-motivazzjoni tagħha għandhom jiġu mniżżla fil-minuti tal-laqgħa fejn tkun ittieħdet id-deċiżjoni.

(3) Meta jsir xi żvelar lill-korp ta' tmexxija skont is-subartikolu (1), id-dettalji ta' dan l-iżvelar għandhom jiġu mniżżla fil-minuti ta' dik il-laqgħa.

(4) Meta persuna msemmija f'dan l-artikolu tonqos milli tagħmel l-iżvelar meħtieġ, il-Bord tal-Gvernaturi għandu jiddeċiedi dwar liema azzjoni xierqa (inkluża t-tneħħija mill-kariga jew it-terminazzjoni tal-kuntratt) għandu jieħu.

(5) Fejn il-persuna li jkollha l-interess imsemmi fis-subartikolu (1) tkun membru votanti tal-Bord tal-Gvernaturi, il-materji li jkunu ġew żvelati skont dan ir-regolament għandhom jinġiebu quddiem il-Ministru mingħajr dewmien. Meta dak l-interess li l-membru jista' jkollu jkun tali li jwassal għat-tneħħija tiegħu mill-kariga, il-membru għandu minnufih jirrapporta l-fatt lill-Ministru u joffri r-riżenja tiegħu, mingħajr preġudizzju għas-setgħa li għandu l-Ministru li jneħħi lil dak il-membru mill-Bord tal-Gvernaturi.

Żvelar ta' informazzjoni.

23. (1) Salv kif xort'oħra provdut b'dan l-Att, jew b'kull liġi oħra, persuna m'għandhiex, ħlief meta jkun meħtieġ għat-twettiq xieraq tal-funzjonijiet tagħha, mingħajr il-kunsens tal-Bord tal-Gvernaturi, tiżvela lil xi persuna xi informazzjoni mhux pubblika li tkun kisbet waqt li tkun qiegħda twettaq, jew bħala riżultat li tkun wettqet, dmirijiet bħala membru ta' xi korp ta' tmexxija tal-Istitut jew bħala membru tal-persunal tal-Istitut jew bħala persuna b'kull mod ieħor involuta fl-għoti ta' servizzi edukattivi jew servizzi oħra lill-

Istitut.

(2) Ebda ħaġa fis-subartikolu (1) m'għandha tipprevjeni l-iżvelar lill-Ministru ta' informazzjoni f'rapport magħmul minn jew lill-Istitut jew għall-Istitut.

TAQSIMA IV
Uffiċjali u Persunal

Uffiċjali u persunal. Kap. 327.

24. (1) L-artikoli 113 sa 115 tal-Att dwar l-Edukazzjoni għandhom japplikaw għall-Istitut f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħatriet ta' persunal:

Iżda, għall-finijiet ta' dan l-Att:

Kap. 327.

(*a*) kull referenza għall-Prim Ministru fl-artikolu 114 tal-Att dwar l-Edukazzjoni għandha tinftiehem bħala referenza għas-Segretarju Permanenti Ewlieni, li jimxi mad-direzzjoni mogħtija mill-Prim Ministru;

Kap. 327. Kap. 93. Kap. 58

(*b*) fil-kalkolu tal-emolumenti pensjonabbli ta' xi uffiċjal li jkun qiegħed jaqdi dmirijietu mal-Istitut kif previst fl-artikolu 114 tal-Att dwar l-Edukazzjoni, għall-finijiet ta' jedd għal pensjoni taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet, u l-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema, m'għandha tingħata ebda konsiderazzjoni lil xi *allowance*, *bonus* jew gratwità mħallsa lil dak l-uffiċjal mill-Istitut li tkun iżjed minn dak li jkollu jedd għalih bħala uffiċjal pubbliku; u

(*ċ*) matul iż-żmien li fih xi uffiċjal ikun imqabbad sabiex jaqdi dmirijiet mal-Istitut kif previst fil-paragrafu ta' qabel dan, il-pattijiet u l-kundizzjonijiet tas-servizz tiegħu, matul dan iż-żmien, m'għandhomx ikunu inqas favorevoli minn dawk marbuta mal-ħatra tiegħu mal-Gvern waqt l-imsemmi perjodu. Dawk il-pattijiet u l-kundizzjonijiet m'għandhomx jitqiesu li jkunu inqas favorevoli għax ma jkunux għal kollox identiċi jew aħjar minn dawk li jgawdi l-uffiċjal konċernat fid-data meta ssir dik il-ħatra, jekk fil-fehma tal-Prim Ministru, dawk il-pattijiet u l-kundizzjonijiet, meħudin fit-totalità tagħhom, ikunu joffru benefiċċji sostanzjalment ekwivalenti jew aħjar.

(2) (*a*) Il-karigi u l-gradi salarjali tal-Istitut għandhom ikunu klassifikati f'eżerċizzju li jsir minn bord magħmul minn *chairperson* maħtur mill-Ministru responsabbli għall-finanzi u żewġ membri oħra, wieħed maħtur mill-Ministru responsabbli għall-affarijiet li għandhom x'jaqsmu b'mod generali mal-persunal fis-servizz pubbliku u l-ieħor maħtur mill-Bord tal-Gvernaturi. Il-klassifikazzjoni tkun soġġetta għall-approvazzjoni finali tal-Ministru responsabbli għall-finanzi.

(*b*) Dik il-klassifikazzjoni għandha ssir fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att.

(ċ) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 113 tal-Kostituzzjoni, ħadd ma jista', wara klassifikazzjoni bħal dik imsemmija hawn qabel, ikun intitolat għal xi dritt taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet li jkun inqas favorevoli minn dak li kien ikun intitolat għalih qabel dik il-klassifikazzjoni. Kap. 93.

TAQSIMA V
Mixxellanji

25. (1) L-artikoli 116 sa 124 tal-Att dwar l-Edukazzjoni għandhom japplikaw għall-Istitut f'dak li għandu x'jaqsam mal-affarijiet finanzjarji tal-Istitut. Dispożizzjonijiet finanzjarji. Kap. 327.

(2) L-Istitut ikun regolat bid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi, kemm-il darba ma jkunx speċifikat xort'oħra fil-ftehim ta' ħidma tal-Istitut li jsir bejn is-Segretarju Permanenti u l-Istitut kif indikat fl-artikolu 17(9), u f'dak il-każ għandhom jipprevalu d-dispożizzjonijiet tal-imsemmi ftehim ta' ħidma. Kap. 601.

26. (1) Għall-fini ta' dan l-Att, student li huwa: Drittijiet u stipendji.

(*a*) ċittadin ta' Stat Membru ieħor tal-Istati tal-Unjoni Europea li għandu dritt għal trattament ugwali għal ċittadini Maltin skont il-leġiżlazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet tat-trattati li għandhom x'jaqsmu mal-moviment liberu tal-ħaddiema; jew

(*b*) ċittadin ta' pajjiż ieħor li għandu dritt għal trattament ugwali għal ċittadini Maltin f'materji relatati ma' impjieg bis-saħħa ta' kif ikunu applikabbli għal dak il-pajjiż il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u dispożizzjonijiet ta' trattati dwar ċaqliq ħieles tal-ħaddiema; jew

(*ċ*) kwalunkwe persuna oħra li għandha jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin skont il-liġi, u, jew il-leġiżlazzjoni tal-UE u, jew dispożizzjonijiet tat-trattati msemmija fil-paragrafi (*a*) u (*b*), skont ma jkun il-każ, minħabba r-relazzjoni familjari ma' persuni msemmija fil-paragrafi (*a*) jew (*b*); jew

(*d*) ċittadin ta' pajjiż terz u li jkun ingħata status ta' resident li joqgħod għal żmien twil f'Malta taħt ir-regolament 4 tar-Regolamenti dwar Status ta' Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil (Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi), jew li jkun ingħata permess ta' residenza taħt ir-regolament 18(3) tal-istess regolamenti; kif ukoll membri tal-familja ta' ċittadin ta' pajjiż terz, kif imfisser fir-regolament 15(1) tar-Regolamenti dwar Status ta' Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil (Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi), u fir-regolament 4 tar-Regolamenti dwar ir-Rijunifikazzjoni tal-Familji, meta dawk il-membri tal-familja jingħataw permess ta' residenza taħt ir-Regolamenti dwar ir-Rijunifikazzjoni tal-Familji, għandu jkollu d-dritt li jħallas l-istess drittijiet bħal student tal-UE/ŻEE. L.S. 217.05 L.S. 217.06

(2) Il-Ministru, meta hekk jingħata parir mill-Bord tal-Gvernaturi, jista' b'regolamenti jordna l-ħlasijiet li għandhom jitħallsu għall-

eżamijiet u għal programmi u korsijiet speċjali li jsiru barra l-ħinijiet normali u l-ħlasijiet li għandhom jitħallsu mill-istudent:

Iżda l-Ministru jista' jeżenta lil kull persuna milli tagħmel dak il-ħlas.

(3) Il-Ministru jista' jistabbilixxi r-rati ta' għotjiet ta' manteniment jew stipendji li għandhom jitħallsu lil min ikun qed jitgħallem fi ħdan l-Istitut u jista' jimponi kundizzjonijiet għal kif dawn jitħallsu.

Relazzjonijiet mal-Ministru. Kap. 327.

27. (1) L-artikolu 134 tal-Att dwar l-Edukazzjoni jkun japplika għar-relazzjonijiet tal-Istitut mal-Ministru:

Iżda kull riferenza għall-Ministru f'dak l-artikolu għandha tfisser, għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-Ministru responsabbli għat-turiżmu.

(2) L-Istitut għandu jagħti lill-Ministru faċilitajiet għall-ksib ta' kull informazzjoni rigward il-proprjetà u l-attivitajiet tal-Istitut, u għal dan l-għan l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jipprovdi lill-Ministru b'kull ammont riċevut, kontijiet u informazzjoni oħra li jkollu x'jaqsam ma' dan, u għandu jagħtih il-faċilitajiet kollha għall-verifika ta' kull informazzjoni mogħtija, b'dak il-mod u f'dak iż-żmien li l-Ministru jista' jkun raġonevolment jeħtieġ.

(3) Ħlief kif xort'oħra previst f'dan l-Att jew f'regolamenti magħmulin taħtu, l-Istitut għandu jkun jaqa' taħt id-direzzjoni ġenerali tal-Ministru u, bla ħsara għal dik id-direzzjoni, taħt is-sorveljanza tas-Segretarju Permanenti.

(4) Il-Ministru jista', għar-rigward ta' dawk l-affarijiet li jkunu jidhrulu li jolqtu l-interess pubbliku, minn żmien għal żmien jagħti lill-Istitut direzzjonijiet bil-miktub ta' xorta ġenerali li ma jkunux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, dwar il-politika li għandha tiġi segwita mill-Istitut fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu, bis-saħħa ta' dan l-Att, u l-Istitut għandu, kemm jista' jkun malajr, iġib fis-seħħ kull direzzjoni bħal dik.

(5) Il-linji gwida li jinħarġu mill-Istitut kif previst f'dan l-Att jeħtieġu l-approvazzjoni tal-Ministru biex dawn jiġu fis-seħħ.

Kap. 595.

(6) Salv kif xort'oħra previst f'dan l-Att, l-artikolu 28 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika għandu jkun japplika *mutatis mutandis* għall-Istitut.

Kap. 595.

(7) Il-Ministru jista' jaħtar Bord Konsultattiv biex jgħin lid-Direttur bil-mod previst taħt l-artikolu 32 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika.

(8) Il-Ministru, bis-saħħa ta' dan l-Att, jista' jagħmel regolamenti li jirregolaw il-funzjonijiet u d-dmirijiet ta' kwalunkwe bord, kumitat jew korp stabbilit skont dan l-Att.

(9) Il-Ministru jista', bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jagħmel regolamenti sabiex jagħti effett lil kull waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew sabiex jirregola jew xort'oħra jipprovdi dwar kull materja fir-rigward tal-funzjonijiet u tal-attivitajiet li jaffettwaw l-Istitut skont dan l-Att.

Trasferiment ta' proprjetà.

28. (1) Il-proprjetà u l-impriżi tal-Gvern użati minnu minnufih qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att għat-tħaddim ta' xi funzjoni li bis-saħħa ta' dan l-Att qegħdin jiġu trasferiti lil jew vestiti fl-Istitut għandhom, fid-data hawn qabel imsemmija, bis-saħħa ta' dan l-Att u mingħajr ebda assikurazzjoni ulterjuri, jiġu trasferiti lil u jkunu vestiti fl-Istitut taħt l-istess titolu li bih kienu miżmuma mill-Gvern minnufih qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma japplikawx għal proprjetà immobbli.

(2) L-użu u l-amministrazzjoni ta' proprjetà immobbli minn żmien għal żmien kif speċifikat b'ordni magħmula mill-President ta' Malta u ppubblikata fil-Gazzetta (hawn iżjed 'il quddiem imsejħa "il-proprjetà immobbli") li tkun proprjetà immobbli li, minnufih qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, kienu proprjetà tal-Gvern u kienu jintużaw minnu għall-operat ta' xi funzjoni li qiegħda b'dan l-Att tiġi trasferita lil jew vestita fl-Istitut, għandhom, b'seħħ minn dik il-ġurnata speċifikata f'dik Ordni u bis-saħħa ta' dan l-Att u mingħajr ebda assikurazzjoni ulterjuri, jiġu trasferiti lil u vestiti fl-Istitut taħt l-istess titolu li bih kienu miżmuma mill-Gvern minnufih qabel dik il-ġurnata.

(3) It-trasferiment u l-vestiment imsemmi hawn qabel għandu jestendi għal dik il-proprjetà u dawk l-impriżi kollha u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità msemmija hawn qabel, għandu jinkludi kull impjant, tagħmir, apparat, strument, vettura, inġenju, bini, struttura, istallazzjoni, art, toroq, xogħlijiet, ħażniet u proprjetà mobbli jew immobbli oħra, attiv, setgħat, drittijiet u privileggi u kull ma hu meħtieġ jew anċillari magħhom li jkunu miżmuma jew gawduti b'konnessjoni magħhom jew li jkunu jappertjenu għalihom, kif ukoll l-obbligazzjonijiet kollha li jolqtu jew li għandhom x'jaqsmu ma' xi proprjetà jew impriżi msemmija hawn qabel jew affarijiet oħra inklużi magħhom kif imsemmija qabel.

(4) Kull trasferiment ta' proprjetà, kemm mobbli u kemm immobbli, għandu jkun suġġett għal dawk il-pattijiet u kundizzjonijiet kollha li l-President ta' Malta, wara konsultazzjoni mal-Ministru, jista' jqis li jkunu meħtieġa sabiex jiġi żgurat li dik il-proprjetà tkun esklussivament użata għall-finijiet tal-funzjonijiet tal-Istitut jew għal finijiet anċillari għal dawk il-funzjonijiet.

Vestiment ta' drittijiet tal-Istitut.

29. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, kull liġi, regola, regolament, ordni, sentenza, digriet, rikonoxximent, att, obbligazzjoni, kuntratt, ftehim, strument, dokument, garanzija u arranġament ieħor, li kien jeżisti minnufih qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att li jolqtu jew għandhom x'jaqsmu ma' xi proprjetà jew impriża trasferita lill-Istitut minn jew taħt dan l-Att għandhom ikollhom kull saħħa u effett kontra jew favur l-Istitut, u għandhom ikunu infurzabbli liberament u effettivament, bħallikieku l-Istitut għal Studji Turistiċi kien imsemmi fihom jew kien parti kontraenti fihom, minflok il-Gvern jew awtorità governattiva li kienet hemm imsemmija jew kienet parti fiha, u xort'oħra b'sostituzzjoni tal-Gvern jew tal-awtorità governattiva.

Dispożizzjonijiet transitorji.

30. (1) Meta xi ħaġa tkun inbdiet bl-awtorità tal-Gvern jew taħt dik l-awtorità qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, u dik il-ħaga jkollha x'taqsam ma' xi proprjetà jew impriża jew xi dritt jew passiv trasferit lill-Istitut b'dan l-Att jew taħtu, dik il-ħaġa tista'

titkompla u titwettaq mill-Istitut jew kif awtorizzat minnu.

(2) Meta, minnufih qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, ikun hemm pendenti xi proċedimenti legali li l-Gvern ikun jew ikollu jedd ikun parti fihom, u dawk il-proċedimenti jkollhom x'jaqsmu ma' xi proprjetà jew impriża, jew ma' xi dritt jew passiv trasferit b'dan l-Att jew taħtu, l-Istitut għandu, sa mid-data hawn qabel imsemmija, jiġi sostitwit f'dawk il-proċedimenti minflok il-Gvern, jew għandu jsir jagħmel parti fihom bl-istess mod bħalma l-Gvern seta' ġie sostitwit, u dawk il-proċedimenti m'għandhomx jittiefsu minħabba f'dik is-sostituzzjoni.

(3) Il-Ministru jista', b'ordni, jagħmel dawk id-dispożizzjonijiet inċidentali, konsegwenzjali u supplementari hekk kif jista' jqis li jkun meħtieġ jew spedjenti għall-fini li jiddetermina, kif imiss, l-attiv trasferit lill-Istitut b'dan l-Att u jiżgura u jagħti effett sħiħ lit-trasferiment ta' xi proprjetà jew impriża jew xi dritt jew passiv lill-Istitut b'dan l-Att u jagħmel dawk l-ordnijiet li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex kull setgħa u dmir eżerċitabbli mill-Gvern f'dak li għandu x'jaqsam ma' xi proprjetà jew impriża trasferita hekk kif jistgħu jitwettqu mill-Istitut jew għalih.